BRS AVOCATS | Bd des Philosophes 9 CH - 1205 Genève | Tél. +41 22 320 12 12 Fax +41 22 320 13 31 | www.brsavocats.ch www.brslaw.ch

Jean de Saugy
Avocat
D.E.S. Genève

Jacques Roulet
Avocat
Juge suppléant au Tribunal pénal de Genève

Alain Berger
Avocat

Pierre-Alain Recordon
Avocat
Professeur honoraire de l'Université de Genève

Marie Berger
Avocate

Stéphanie Francisoz Guimaraes
Avocate

Vanessa Ndoumbe Nkotto
Avocate

Fanny Roulet
Avocate

Sandrine Lubini
Avocate

Charles Piguet
Avocat

RECOMMANDEE
Mairie de Thônex
A l'att. de M. Pascal UEHLINGER
Maire
Chemin du Bois-Des-Arts 58
Case postale 64
1226 Thônex

Genève, le 23 février 2017
roulet@brsavocats.ch

n/réf. 12682 / Syndicat des Polices Municipales Genevoises – Formulaire sur le « Secret de fonction et sécurité de l'information »

Monsieur le Maire,

Je vous informe avoir été mandaté par le Syndicat des Polices Municipales Genevoises (SPMG) pour procéder à l'analyse juridique du formulaire susmentionné, remis par l'Etat-major de la gendarmerie à l'ensemble des agents municipaux de la ville de Genève et des différentes communes genevoises.

Ignorant si votre commune a ou non été intégrée à cette démarche, je vous en remets un tirage en annexe.

Ne souhaitant pas déroger à un ordre émanant de la police cantonale, la majorité des agents municipaux ont, sur le moment, acquiescé à la signature du document précité. Le 11 mai 2016, par courrier dont je vous joins également copie, le SPMG a toutefois dénoncé le contenu du formulaire auprès de l'Etat-major de la gendarmerie, dans l'attente qu'un examen plus approfondi soit mené s'agissant de la validité et de la portée de ce document.

C'est dans ce cadre que je souhaite vous faire part ici des plaintes du SPMG, tant quant au formulaire lui-même qu'au procédé ayant abouti à sa rédaction et au choix de l'imposer aux agents municipaux.

De par la loi, ces derniers sont en effet en premier lieu subordonnés au Maire ou Conseil administratif de la commune à laquelle ils sont rattachés, la police cantonale

ne disposant d'un pouvoir hiérarchique à leur égard que dans un nombre restreint de cas prévus par la législation et dans le cadre desquels le formulaire ne s'inscrit pas.

C'est dire que les agents municipaux ne peuvent que s'étonner de recevoir de telles injonctions de signature provenant de l'Etat-major de la gendarmerie, de surcroît alors qu'aucune information n'a été fournie par les communes qui les engagent. Le droit même de la police cantonale d'émettre de telles directives doit donc sérieusement être remis en cause, et la valeur de ce document, indépendamment des vices qui seront exposés ci-après, apparaît de même largement douteuse.

Que le SPMG n'ait pas été intégré dans les discussions portant sur l'élaboration du formulaire est tout aussi critiquable, son contenu même étant juridiquement intenable.

Il y est en effet question d'imposer aux agents municipaux des obligations – notamment envers la police cantonale – auxquelles ils ne sont pourtant pas tenus à rigueur de loi, et qui sont dès lors dépourvues de toute base légale formelle. Ainsi en est-il notamment des restrictions tenant à l'emploi des réseaux sociaux, qui portent assurément atteinte aux droits constitutionnels des agents, des menaces de sanctions administratives en cas de non-respect du formulaire, ou encore de l'autorisation qui serait donnée, tant à la police cantonale qu'à une « institution mandatée par elle », de procéder à des contrôles de l'usage des ressources informatiques par les agents.

Cette dernière disposition soulève également la question de la conformité du formulaire – pour autant que celui-ci ait une quelconque valeur légale – avec la Loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD) et les conditions strictes énoncées par celle-ci. Le SPMG entend par ailleurs requérir l'avis et, en tant que de besoin, l'intervention du préposé à la protection des données sur cette question.

L'obligation faite, sous menace de sanctions administratives, de « préserver, en tous lieux et en toutes circonstances, la dignité attachée à la qualité de dépositaire de la puissance publique » marque également une restriction flagrante des agents municipaux dès lors qu'une base légale formelle fait cruellement défaut.

D'autres éléments du formulaire, loin de réitérer simplement les normes administratives et pénales applicables, ce qui paraît d'emblée superflu, cherchent au contraire à élargir les obligations découlant de ces dernières.

Le secret de fonction est ainsi interprété d'une manière qui excède les devoirs imposés aux agents par le Code pénal et les statuts du personnel des communes les ayant recrutés. De manière tout aussi incompréhensible, un prétendu « devoir de réserve et de loyauté » envers la police cantonale et les autorités judiciaires est également inséré dans le cadre du secret de l'instruction.

Ces quelques éléments n'ont pas vocation à être exhaustifs, mais visent simplement à mettre en évidence les raisons qui amènent les agents municipaux à dénoncer aujourd'hui la signature de ce document et à invalider, en tant que de besoin, leur accord avec son contenu.

Ils craignent en effet que ce formulaire s'inscrive dans une volonté d'asseoir une certaine autorité de la police cantonale sur les agents municipaux, pouvoir hiérarchique qui n'existe pourtant pas, tout en leur imposant un régime calqué sur celui de la police et qui ne leur est pas applicable.

Ainsi qu'ils l'ont exposé dans le courrier adressé ce jour à Monsieur le Conseiller d'Etat Pierre MAUDET, dont je vous remets un tirage, ils ne s'opposent pas à l'élaboration d'une directive détaillant et explicitant le cadre juridique des droits et devoirs auxquels ils sont tenus.

Pareille directive devrait cependant impérativement provenir des Maires ou Conseils administratifs de leurs communes respectives et offrir la garantie que leurs voix soient également entendues dans le cadre des discussions l'entourant, notamment à travers le SPMG.

A défaut, ils n'entendent ni consentir aux contrôles énoncés par le formulaire, ni approuver un quelconque devoir qui en découlerait et excèderait le cadre légal et statutaire s'appliquant aux agents de la police municipale.

Le SPMG reste ouvert à une négociation si vous deviez estimer opportun de mettre sur pied, d'entente avec la police cantonale, un document d'information, qui viendrait remplacer le document dont il est fait ici état. Je vous remercie de me faire connaître vos intentions à cet égard.

Vous remerciant de l'attention que vous accorderez à la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'expression de mes sentiments distingués.

Jacques Roulet

Ann. ment.

Cc : Association des communes genevoises